

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선)

일련번호 2023-자회사 종합-01
분야 인사제도 운영
제목 비정규직 근로자 관리규정 제정
소관본부 A본부
소관부서 C팀
내용

1. 업무개요

◎(주) C팀은 「직제규정 시행세칙」 제4조 및 [별표9]에 따라 ‘인사제도의 수립·개선·운영에 관한 업무’ 및 ‘임원, 관리직, 현장직, 계약직 채용 관련 업무’를 수행하고 있다.

그리고, 「계약직근로자 관리규정」을 통해 계약직 근로자의 채용·복무·보수 및 인사관리에 관한 사항을 규율·관리하고 있으나, 일용직 근로자의 경우 관련 규정 없이 각 사업소별 수요에 따라 자체적으로 채용업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

◎(주)는 정부의 「공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환」 정책에 따라 공공기관인 ㅍ의 비정규직 용역근로자들의 정규직 전환을 위해 설립된 ㅍ의 자회사이다. 이러한 기관의 설립배경 및 설립취지를 고려할 때, 근로자 채용은 가급적

정규직 채용을 원칙으로 하고, 계약직·일용직·초단시간 근로자를 포함한 비정규직 근로자의 채용은 그 규모를 최소화하는 것이 바람직하다. 다만 불가피한 사유로 인하여 비정규직 근로자를 예외적으로 채용하는 경우에는, 그 사유 및 절차 등의 근거를 내부규정에 명확하게 마련하여 비정규직 근로자의 채용이 정규직 근로자 채용의 엄격한 절차 등을 우회하는 수단으로 악용되지 않도록 하여야 한다.

또한, 근로계약상 계약기간이 정하여져 있는 기간제 근로자 및 초단시간 근로자(4주 평균 1주의 소정근로시간이 15시간 미만)의 경우 「근로기준법」 및 「기간제 및 단시간근로자보호 등에 관한 법률」 등 노동관련 법령에 의하여 통상근로자와 달리 규율¹⁾되고 있으므로, 인력운용 시 관련 법령에 저촉되지 않도록 유의하여야 하며 이러한 사항을 내부규정 등에 반영할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 일용직 근로자 채용기준 정립

현재 일용직 근로자 채용은 대부분 송·우·도 경마장의 경마일 미화업무량 증가로 인한 비상근 미화인력 운영과 정규직 근로자의 휴가사용 등 일시적인 결원 대체를 위하여 시행되고 있다.

‘22년 기준 일용직 근로자 채용현황을 점검한 결과 【표1】과 같이 연간 총 1,343명(1일 1명 기준) 근무, 지급된 인건비는 총 564,180,212원으로 그 규모가

1) 기간제 근로자의 경우 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」에 의하여 계속근로기간이 2년을 초과할 수 없으며 이를 초과할 경우 무기계약직으로 간주되고(제4조), 차별적 처우와 불리한 처우가 금지됨(제8조, 제16조). 초단시간 근로자의 경우 「근로기준법」에 의하여 유급휴일 및 연차유급휴가가 적용되지 않고(제18조 제3항), 「근로자퇴직급여보장법」에 따라 퇴직급여가 적용되지 않으며(제4조 제1항), 「국민연금법」 및 「국민건강보험법」에 따른 국민연금 사업장가입자(시행령 제2조)와 건강보험 직장가입자(시행령 제9조)의 대상에서 제외되는 등 일반적인 기간제 근로자와도 차이가 있음.

상당하고, 채용수요가 지속적으로 발생함에도 불구하고 관련 규정이 존재하지
아니하며, 채용업무도 수요부서에서 자체적으로 진행하고 있는 등 일용직 채용에
대한 관리체계가 전반적으로 미흡한 것으로 확인되었다.

【표1】 '22년 일용직 근로자 인건비 및 채용인원(생략)

(단위 : 원)

귀속 월	인원(명)	총 지급액	귀속 월	인원(명)	총 지급액
-					

이와 같은 미흡한 채용 관리체계를 보완하기 위하여 (구)§팀에서는 지난
'22.3.13.자로 「비상인력 수급(일용직, 초단시간 근로자) 세부지침」을 각 총괄
사업소에 발송²⁾한 바 있으나, 해당 지침에서는 일용직 혹은 초단시간 근로자 채용 시
'총괄사업소 또는 해당 사업소에서 직원 또는 지인 추천'으로 인력을 확보하고, 채용
절차는 '부서장(소장 등)의 간소화된 당일 면접 후 즉시 채용'할 수 있도록 함으로써
사실상 일용직 또는 초단시간 근로자 채용의 조건 및 절차에 아무런 제한을 두고
있지 않는 등 일용직 근로자의 채용관리 체계가 개선되었다고 판단할 수 없는 실정
이다.

따라서, 일용직 근로자의 채용요건 및 절차를 내부규정으로 명확히 정하여
채용과정 전반에 있어서 관리체계를 정립하고, 일반적인 계약직 근로자 채용절차의

2) §팀-1280(2022.3.13.: 코로나19 발생 급증에 따른 비상인력 수급(일용직, 초단시간 근로자) 계획(안)) 문서 중
[붙임2] 비상인력 수급 세부지침 참조.

회피수단으로 악용될 위험을 방지할 필요가 있다.

나. 일용직 근로자 급여산정 기준 정립

또한, 현재 일용직 근로자의 급여산정 기준 역시 모든 경우에 동일하지 아니하고, 아래 【표2】와 같이 채용사유 혹은 채용부서에 따라 일급의 기준이 다르게 적용되는 경우가 발생하고 있다. 이는 일용직 근로자의 급여와 관련된 통일된 기준 혹은 예외사유 등이 규정화되어 있지 아니한 데에서 기인하는바, 일용직 근로자의 급여산정 기준 역시 내부 규정에 반영하여 그 근거를 명확히 할 필요가 있다.

【표2】 일용직 근로자 급여산정기준 사례(생략)

채용년월	직무	채용부서	급여산정 기준
-			

다. 초단시간 근로자 운용 기준 정립

한편, 현재 일용직 근로자들 중 경마일 미화인력 수요에 의한 일용직 근로자들의 경우 인사담당부서 자체적으로 1주 소정근로시간 15시간 미만을 원칙으로 하여 초단시간 근로자로 분류하고, 근로계약서 양식도 별도로 만들어 각 총괄사업소에 시달한 것으로 보인다. 그러나 초단시간 근무자는 반드시 일용직의 경우에만 성립하는 개념이 아닌 점, 반복·지속적인 인력수요가 있는 업무의 경우 계약직 또는

정규직의 형태로 초단시간 근로자를 운용하는 방안도 검토가 가능한 점, 현재까지 채용된 일용직 근로자 중 초단시간 근로자에 해당되지 않는 경우도 존재하는 점 등에 비추어, 일용직 근로자와 초단시간 근로자의 개념과 채용기준, 근무시간 등을 내부적으로 명확히 구분하여 그 운용의 기준을 정립할 필요가 있다.

이상의 내용을 종합하여 볼 때, 현행 「계약직근로자 관리규정」 만으로는 일용직 및 초단시간 근로자의 채용·운용 및 관리의 근거가 미흡하므로, 계약직·일용직·초단시간 근로자의 개념을 명확하게 구별하고 각 경우의 채용요건 및 절차를 규정화하여 이를 준수하되, 비정규직 근로자의 고용으로 정규직 근로자의 채용절차를 우회하거나 정규직 근로자의 업무를 장기간 대체하는 등의 악용사례가 발생하지 않도록 비정규직 근로자 관리체계를 보다 강화할 필요가 있다고 판단된다.

4. 관계부서(기관) 의견

관계 부서에서는 경마 재개 및 '22년 2월 단체협약 체결로 인한 비상근 인력 수요 발생으로 일용직·초단시간 근로자를 운용하고 있는 상황이며, 전반적인 사항을 검토하여 「비정규직 근로자 관리규정」을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

◎(주) 대표이사는 비정규직 근로자의 채용·복무·보수 및 인사관리에 관한 관리체계 정립을 위해 일용직·초단시간 근로자 관리규정을 제정하시기 바랍니다.

【개선】